Memorando SEPLAG/SPLOR nº. 120/2026

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2026.

Para: Natália Lopes Gabriel Costa
Procuradora do Estado de Minas Gerais

c/c:
Sarah Cristina de Sales Mourão
Chefe de Gabinete

Gabriela Martins Durães Brandão
Subsecretária de Gestão Estratégica e Reparação

Assunto: Ofício n.: 17406/2026. Coordenadoria de Pós-Deliberação- TCE-MG - Processo nº 1164194. Auditoria Operacional.
Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1500.01.0171194/2024-43].

Senhora Procuradora do Estado,

Com meus cordiais cumprimentos, em atenção ao Memorando AGE/CJ/NAJ_SEPLAG AJA_JUDIC nº 2991/2026 (147986000), que encaminha à Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPLOR, com cópia à Subsecretaria de Gestão Estratégica e Reparação – SUGER e à Chefia de Gabinete, o Ofício nº 17406/2026 (147785883), do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG, encaminhamos manifestação desta Subsecretaria acerca das recomendações constantes do item II do Acórdão proferido na Auditoria Operacional, Processo nº 1164194.

Conforme consignado no referido Acórdão, foi determinado à SEPLAG que apresente, no prazo de 180 dias, Plano de Ação contendo o cronograma de implementação das recomendações constantes do item II, as quais foram direcionadas ao Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Sisema, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e à Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, conforme as respectivas competências.

A recomendação II possui o seguinte teor:

> *II – recomendar ao Sisema, à Seplag e à SEF, no que couber, que:*
>
> *a) estabeleçam medidas de cooperação mútua entre a Semad e a SEF para fiscalização e controle do Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM e da Taxa de Fiscalização de Recursos Minerários – TFRM;*
>
> *b) busquem alternativas à autodeclaração para fiscalização e controle da produção de minério de ferro para base de cálculo da TFRM;*
>
> *c) elaborem relatórios periódicos dos inadimplentes da TFRM, a exemplo do relatório de inadimplentes da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – CFA e da Taxa de Controle Ambiental – TFA, e divulguem ambos os relatórios no site oficial;*
>
> *d) realizem periodicamente auditorias cadastrais e cruzamentos e divulguem os relatórios com base nos dados do Cadastro da Taxa de Recursos Minerais – CERM e do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF-APP, para subsidiar a fiscalização ambiental;*
>
> *e) incluam no próximo Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG metas e indicadores de fiscalização ambiental;*
>
> *f) regulamentem o Fundo Estadual de Meio Ambiente.*

1. Das competências da SPLOR

Preliminarmente, cabe delimitar a atuação da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPLOR/SEPLAG no que se refere ao planejamento e à execução orçamentária estadual.

Conforme já apresentado no Memorando SEPLAG/SPLOR nº 51/2024 (86703867), a SPLOR consiste na unidade responsável pela coordenação, em nível central, do processo de formulação, monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento e orçamento do Estado, bem como pelo apoio à sustentabilidade fiscal, à eficiência e à economicidade na realização do gasto público.

Nesse contexto, compete à SPLOR coordenar, orientar, fomentar e apoiar os órgãos e entidades estaduais no processo de planejamento e execução orçamentária, sem prejuízo das competências próprias dos órgãos setoriais responsáveis pela formulação, implementação, fiscalização e avaliação das respectivas políticas públicas.

É importante, portanto, distinguir a competência de **coordenação do planejamento e orçamento**, atribuída à SEPLAG, da competência de **execução e gestão das políticas públicas**, que permanece com os órgãos responsáveis por cada área.

A definição da alocação dos recursos orçamentários, por sua vez, ocorre de forma compartilhada. A SPLOR realiza análises e projeções relacionadas ao planejamento e à disponibilidade orçamentária, enquanto o Comitê de Orçamento e Finanças – COFIN delibera quanto aos montantes de recursos a serem disponibilizados aos órgãos executores, cabendo a estes, na condição de responsáveis pela execução das respectivas políticas públicas, definir a aplicação dos recursos no âmbito de suas competências.

Feita essa delimitação, entende-se que, dentre as recomendações constantes do item II do Acórdão, compete à SPLOR manifestar-se especificamente quanto às alíneas **"e" e "f"**, conforme exposto a seguir.

2. Alínea "e" – inclusão, no próximo PPAG, de metas e indicadores de fiscalização ambiental

A recomendação estabelece que sejam incluídas no próximo Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG metas e indicadores de fiscalização ambiental.

Quanto a esse ponto, cabe esclarecer que compete à SEPLAG, por intermédio da SPLOR, fornecer as diretrizes, orientações e suporte metodológico necessários

à elaboração, revisão, monitoramento e avaliação dos atributos dos programas e ações que integram o PPAG.

A definição do conteúdo específico das políticas públicas, bem como das metas e dos indicadores mais adequados para mensurar seus resultados, deve ser realizada pelos órgãos responsáveis pela formulação e execução dessas políticas, considerando suas atribuições legais, objetivos, capacidade operacional e os instrumentos disponíveis para acompanhamento dos resultados.

Nesse sentido, entende-se que a recomendação deverá ser considerada no processo de revisão do PPAG, cabendo à **Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD e à Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM**, no âmbito de suas competências, avaliar a necessidade de criação, adequação ou aprimoramento de metas e indicadores relacionados à fiscalização ambiental.

A revisão do PPAG constitui, portanto, oportunidade adequada para que os órgãos responsáveis pela política ambiental avaliem os atributos atualmente existentes e proponham os ajustes necessários, observadas as orientações metodológicas estabelecidas pela SEPLAG.

Assim, a atuação da SPLOR, neste caso, consiste em **orientar e apoiar metodologicamente o órgão setorial na revisão dos atributos do PPAG**, não cabendo à Subsecretaria definir, de forma autônoma, quais metas ou indicadores de fiscalização ambiental devem ser adotados.

3. Alínea "f" – regulamentação do Fundo Estadual de Meio Ambiente

A recomendação também determina a regulamentação do Fundo Estadual de Meio Ambiente.

A respeito do tema, cabe registrar que o Fundo Estadual do Meio Ambiente encontra previsão no **art. 32 da Lei nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016**, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Sisema e estabelece outras providências.

Nos termos da legislação, a gestão do Fundo está vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, órgão responsável pela política ambiental estadual.

Dessa forma, considerando a natureza da recomendação e a competência legal atribuída à SEMAD para a gestão do Fundo, entende-se que a iniciativa quanto à regulamentação do Fundo Estadual de Meio Ambiente deve partir daquele órgão, observadas as competências dos demais órgãos e entidades envolvidos.

À SEPLAG, por intermédio da SPLOR, caberá prestar o suporte e as orientações pertinentes aos aspectos de planejamento e orçamento que eventualmente decorram da regulamentação, quando demandada, sem prejuízo das competências próprias da SEMAD enquanto órgão gestor do Fundo.

4. Conclusão

Diante do exposto, no que compete à Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPLOR, entende-se que:

a) quanto à recomendação constante da alínea **"e"**, a inclusão ou revisão de metas e indicadores de fiscalização ambiental deverá ser avaliada pela SEMAD e pela FEAM, no âmbito do processo de revisão do PPAG, cabendo à SEPLAG/SPLOR fornecer as diretrizes e o suporte metodológico necessários à adequada estruturação dos atributos de planejamento;

b) quanto à recomendação constante da alínea **"f"**, a regulamentação do Fundo Estadual de Meio Ambiente deve ser conduzida pelo órgão gestor, qual seja, a SEMAD, nos termos do art. 32 da Lei nº 21.972/2016, cabendo à SEPLAG/SPLOR, no âmbito de suas competências, prestar eventual suporte relacionado aos aspectos de planejamento e orçamento.

Ressalta-se que as demais recomendações constantes das alíneas **"a" a "d"** envolvem, predominantemente, atribuições relacionadas à fiscalização, controle, gestão cadastral, arrecadação e disponibilização de informações relativas à TFRM e ao CERM, matérias cuja manifestação técnica deve ser apresentada pelos órgãos responsáveis por sua execução, especialmente SEMAD/FEAM e SEF, conforme suas respectivas competências institucionais.

Por fim, considerando a determinação de apresentação de Plano de Ação pela SEPLAG, ressalta-se que compete à SPLOR, no âmbito de suas atribuições, **orientar e prestar suporte técnico e metodológico** para sua elaboração, especialmente quanto aos aspectos de planejamento e orçamento.

A definição das medidas, responsáveis e prazos para implementação das recomendações deverá ser realizada pelos órgãos competentes, cabendo à SPLOR apoiar, quando pertinente, os aspectos relacionados aos instrumentos de planejamento e orçamento.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Magno Parreiras de Sousa**, **Subsecretário (a)**, em 04/09/2026, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **148074027** e o código CRC **A04C97B0**.